

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 731/2530

นาย สุรพงษ์ จิตราทร

ຈຳເລຍ

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 174, มาตรา 246

การตั้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174 ย่อมนำมาใช้บังคับแก่การตั้งฟ้องอุทธรณ์ได้โดยอนุโลมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 246

จำเลยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นและศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยในวันเดียวกันโดยกำหนดให้จำเลยนำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ภายใน 10 วัน ส่งไม่ได้ให้แถลงภายใน 15 วันมิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์จำเลยได้ทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วแต่จำเลยหรือผู้แทนไม่มานำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ถือได้ว่าเป็นการทิ้งฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ศาลอุทธรณ์มีอำนาจสั่งจำหน่ายคดีได้.(ที่มา-เนติ)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวของโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยออกจากตึกแถวพิพาทและใช้ค่าเสียหายจำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์จำเลย สำเนาให้โจทก์ให้จำเลยนำส่งภายใน 10 วันส่งไม่ได้ให้แถลงภายใน 15 วันมิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์จำเลยหรือผู้แทนไม่มานำส่งหมาย ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า 'การทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174 นั้นย่อมนำมาใช้บังคับแก่การทิ้งฟ้องอุทธรณ์ได้โดยอนุโลมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 246 คดีนี้จำเลยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2527 ซึ่งศาลชั้นต้นก็ได้มีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยในวันเดียวกันโดยกำหนดให้จำเลยนำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้โจทก์ภายใน 10 วันส่งไม่ได้ให้แถลงภายใน 15 วันมิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์ปรากฏว่าจำเลยได้ลงชื่อรับทราบคำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้นไว้ท้ายคำสั่งนั้นแล้วและทำอุทธรณ์ก็มีข้อความระบุไว้ด้วยว่า ฯลฯ รอฟังคำสั่งอยู่ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้วลงชื่อจำเลยผู้อุทธรณ์เช่นนี้ฟังได้ว่าจำเลยได้ทราบคำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2527 โดยชอบแล้วข้อที่จำเลยฎีกาอ้างว่าเมื่อจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์และชำระค่าธรรมเนียมต่อเจ้าหน้าที่ของศาลแล้วจำเลยก็ได้สอบถามถึงขั้นตอนและการดำเนินการต่อไปเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงต่อจำเลยว่าขั้นตอนและการดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ชี้แจงถึงเรื่องให้จำเลยต้องนำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้โจทก์เลยจำเลยจึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในการยื่นอุทธรณ์ในวันดังกล่าวตัวจำเลยเองเป็นผู้ยื่นและเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเองทั้งสิ้นจำเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะทิ้งฟ้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174 (2)อุทธรณ์ของจำเลยมีทางชนะนั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่าในวันที่จำเลยยื่นอุทธรณ์นั้นเองจำเลยได้แต่งตั้งให้นายสุปรีชา ศุภรวงศ์เป็นทนายความของจำเลยและปรากฏว่านายสุปรีชาลงชื่อเป็นผู้เรียงพิมพ์อุทธรณ์ฉบับนี้ให้แก่จำเลย การที่อ้างว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ศาลนั้นเป็นการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอยกรณีเช่นนี้จำเลยควรต้องแจ้งคำสั่งศาลชั้นต้นที่รับอุทธรณ์และข้อกำหนดของศาลให้ทนายความของตนทราบเพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปไม่มีเหตุที่จะต้องไปขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศาลหากเป็นจริงก็เป็นความผิดของจำเลยเองจะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวหาได้ไม่เมื่อปรากฏว่าจำเลยหรือผู้แทนไม่มานำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์

ภายในเวลา 10 วันตามที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นกรณีเช่นนี้ถือได้ว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการทิ้งฟ้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174 (2) แล้วที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีนั้นชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ